

1003985-88.2022.8.26.0001

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Pagamento Indevido

Magistrado: Marco Antonio Barbosa de Freitas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... TITULAR DO CARTÃO. DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional I - Santana

5ª Vara Cível

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, São Paulo - SP - cep 02546-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003985-88.2022.8.26.0001 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003985-88.2022.8.26.0001

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Pagamento Indevido

Requerente:

Banco Santander (Brasil) S/A

Requerido:

Robson Ianone

Juiz de Direito: Dr. Marco Antonio Barbosa de Freitas

Vistos.

Banco Santander (Brasil) S/A ajuizou a presente demanda Procedimento Comum Cível contra Robson Ianone alegando que cliente seu foi sequestrado, sendo realizada operação de cartão de crédito que beneficiou o réu, razão pela qual almeja indenização de R\$1.900,00 (fls. 01/04).

O réu Robson apresentou contestação nas fls. 151/155, alegando em linhas gerais que não possui qualquer responsabilidade pela fraude realizada, mesmo que não se exija identificação do titular do cartão, amparando sua tese na jurisprudência da Corte Cidadã.

O banco autor se manifestou em réplica nas fls. 159/163.

Enquanto o autor não pretende produzir novas provas (fls. 167), o réu não se manifestou (fls. 168).

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

Está fora de debate o lamentável episódio sofrido pelo cliente do banco autor, o qual foi sequestrado por delinquentes, que se utilizaram de seu cartão de crédito em diversos estabelecimentos, gerando prejuízos ao banco em virtude do ressarcimento que lhe foi imposto (vide autos nº 0003221-56.2021.8.26.0001 - 2ª Vara do Juizado Especial Cível deste Foro Regional - fls. 98). Isto é incontroverso.

As partes divergem juridicamente quanto à responsabilidade do réu em indenizar o banco autor acerca das operações que lhe favoreceram (documentos de fls. 117/121), de tal sorte que é possível avançar à análise do mérito, julgando-se

antecipadamente o feito (inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil). Com efeito, reputo que responsabilidade civil o réu não possui, uma vez que não participou de nenhuma forma da empreitada delituosa, sendo que um dos meliantes "saiu para efetuar compras com os cartões" do correntista, o qual se encontrava sob poder do outro comparsa desse crime.

Mesmo que não se tenha exigido documento de identificação da pessoa quando da operação com cartão, este foi utilizado mediante senha pessoal, sendo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pela ausência de responsabilidade do beneficiário do cartão nessa hipótese. Veja-se:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPRA. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO. USO MEDIANTE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. TITULAR DO CARTÃO. DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o estabelecimento comercial que aceita a utilização de cartão bancário com senha como forma de pagamento, sem exigir documento de identificação do portador, é responsável pelo dano moral sofrido pelo titular do cartão. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. Danos decorrentes de pagamento mediante a apresentação de cartão bancário de uso mediante senha, por terceiro, amoldam-se à hipótese estabelecida no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imputado ao estabelecimento comercial. 5. Não comete ato ilícito o estabelecimento comercial que deixa de exigir documento de identidade no momento do pagamento mediante cartão com uso de senha, porquanto inexistente lei federal que estabeleça obrigação nesse sentido. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido." (REsp n. 1.676.090/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 3/9/2019.)

Sem prejuízo, com razão também o réu ao apontar que o autor não delineou especificamente os fundamentos pelos quais deve haver a responsabilização, de tal sorte que, sob qualquer ótica, os pleitos improcedem.

Em que pese tal conclusão, não há que se falar na consequência do parágrafo único do artigo 42 do Código de Processo Civil, isto porque o réu foi tão somente cobrado, mas não houve pagamento algum a ser repetido em dobro ("tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso").

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, EXTINGUINDO O PROCESSO com resolução de mérito (inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil).

Por consequência, CONDENO O BANCO AUTOR a pagar todas as custas e despesas processuais, inclusive honorários de sucumbência a razão de 20% sobre o valor atualizado da causa (§2º do artigo 85 do Código de Processo Civil).

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. P. I. C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA